

עץ משפט גר מצוה

ב:

משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן

אם בן אמאן תרמייה. ואם נפשך לומר ממאי דרמינן אליבא דר' יהודה יומר מר"א כמו דאקשין לעיל לר"א הכי נמי פרכינן אליבא דרבי יהודה ומאי אלימא להש"ס מילתא דרבי יהודה דמוכח מיניה דמתניתין אחיא אליביה יומר מדרכי אליעזר איכא למימר משום דבתרמי מיילי אשכחן זהדיא במילתיה דר"י כמו במתניתין דפסידא אין הרווחה לא ובמקום פסידא נמי מיטרח לא טרח אצל לר"א ליכא לאוכוחי ממילתיה אלא חד מילתא כדלעיל דהרווחה אסיר הלכך ניחא ליה לאוקמי כר' יהודה ולא כרבי אליעזר: **בבן דר' מאיר** דמיק^א. ואם תאמר וליתי שלא יאלו בתחילה להודיען כמו דר' יהודה דמחמיר ^(א) כח דהמירא עדיף:

משום מאי מתרינן. דאין אדם לוקה ולא נהרג אלא בזהמלאה שמתרינן זו לא מעשה הך איסורא כדמפקינן בסנהדרין ^(דף מה.) מקרא דלריך לפרש שם האיסור זהדיא: **קא** מרפויי **ארעא**. דבתר עיקר המלאכה אזלינן ודומה לחורש ורז יוסף אע"ג דעיקר מלאכה דומה לחורש מחשבת נפשא לאו לרפויי ארעא וזהכי פליגי דרבה סבר לבתר המעשה מדמינן לה ולא אחר המ חשבה ורז יוסף סבר בתר מחשבה אזלינן דהויא עיקר ולא אזלינן בתר הדמיין:

וצריך לעצים. אצל אס אין צריך לעצים לא נאמר זו דחייז משום קיירה דלא דמיא לקיירה דקוצרין למאכל או מידי שצריכין לאיה דבר כגון רפואה וכיואל בזה ואי לאו שקוצרין לצורך גופו פטור דלא מיחייז אפילו משום תולדה דמולדה לריך שמהא דמי לאז מלאכה: **חייב שתיב**. קשיא לרבה דאזיל בתר הדמיין דהכא זומר לא דמי כלל לנוטע ואעפ"כ חייז משום נוטע וקשיא לרב יוסף דאפילו אינו מתכין לזמנו הגפן כיון דודאי מנמחה מנחת הזימור חייז משום נוטע דהא סתם קאמר רז כהנא אפילו לא חישב לנטע ואי קשיא הא דאמרין דבזמנא אחירתי ^(כמוצות דף קנ.) משום רשעה אחת אחת מתייזו ואי אחת מתייזו משום שתי רשעיות תריך הכי כגון דליכא מיתה ומלקות אצל תרמי מיילי דאסורין דדמיין להדדי בשתי מלקיות תרווייהו חד רשעה הוא ולא ממעטי מרשעמו דכל שם מלקות חד רשעה הוא והכי נמי אמר זמנ' פסחים צפ' כל שעה ^(דף כד.) ואם אכזי אכל פוטימא לוקה ארבע ואע"ג דרז כהנא אמורא הוא מקשי מיניה לרבה ורז יוסף משום דגבירא רבה הוה כדאשכחן ^(ב"ק דף קי.) במעשה דר' יוחנן דהוה חריף טובא * וקשיא ל"ג כיון דלאו תנא הוא לא חשיב לה כל כך ופליגי עליה:

זמן הזה: אפילו תימא רבנן. דפליגי עליה דרבי ואמרי דשביעית זמןן הוה דלורייתא: **אבות מלאכות אסר רחמנא**. בשביעית זמןן לאו דאסר רחמנא אלא דאסר רבנן. אלא בשביעית, בין למאן דאמר משקה מים לזרעים חייב משום זורע ובין למאן דאמר חייב משום חורש, תרווייהו חרישה וריעת בשביעית אסרי, היכי שרו. ופירק אביי, שביעית בזמן הזה, ורבי היא. דתניא רבי אומר זה דבר השמטה שמוט, כתיב שמיטה וכתיב שמוט, כשתי שמיטות הכתוב מדבר אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים, בזמן שאהא משמט קרקע כר' יהודהנא דלית שמיטה בקרקע שארין ישראל בידי גויים היא, שביעית בזמן הזה דרבנן, ובמקום פסידא שרו רבנן. רבא אמר לא תימא מתני' רבי היא ולא רבנן, אלא אפי' תימא רבנן, הניכוש ^(והחזיפוי בכלאים) תולדות נינהו, ובשביעית אבות אסר רחמנא

דלמא אסי לאיעפולי. אצל ממעיין שלא יאל בתחילה אפילו בית הבעל נמי שרי רבי יהודה ומתניתין דקתני נמי ממעיין שלא יאל בתחילה בית השלחין אין בית הבעל לא לאו רבי יהודה היא: **אם כן מסניטין אמאן פרמייה**. לא ר"א בן יעקב כדאמרן ולא כר"מ דשרי אפילו בית הבעל ולא כר' אלעזר בן עזריה דאפילו בית השלחין לא שרי ממעיין שינא בתחילה: **אלא לרבי יהודה ולא שנא כו'.** ומתניתין ר' יהודה היא: **להודיען כמו דרבי מאיר**. דאפילו ממעיין שינא בתחילה שרי אפילו לבית הבעל: **מנכש**. מולש עשזים רעים מתוך הטוזים וכי עקרי להו לממי הני טפי: **משקה מים צורעים**. שזורק מים בעיקרי העשזים: **משום מאי מסרינן ביה**. דמאי מלאכה קא חשבינן ליה דודאי קולר לא חשבינן שאינו מתכין לנטול העשזים אלא לתקן עשזים הטוזים שצדשה: **חורש חורע** וקולר אבות מלאכות הן צפרק כלל גדול ^(שבת דף עג.): **לרפויי**. לרכך: **משום חורש אין משום זורע** לא. אמאי לא מיחייז בתרווייהו הא עביד תרווייהו ואשכחינן במלאכה דמיחייז תרתי: **זומר**. צשבת: **ולריך לעלים חייב**. משום קולר שהרי לריך לעלים חייב משום נוטע דמשום הזימור גדלי טפי: **המחפה**. שמכסה את הזרעים צעפר: **לוקה**. משום לא חורע כלאים ^(ויקרא יט.): **אף המקיים**. שרואה כלאים זרוע ואינו מצטלו: **בשלמא לדידי דאמינא**. דמנכש הוי משום זורע משום הכי מנכש בכלאים לוקה דהא אסירא זריעה בכלאים דכתיב^א לא תזרע: **חרישה**. לצורך זריעת כלאים מי אסירא דבשעת חרישה ליכא כלאים כלל: **אמר ליש**. מנכש אינו לוקה אלא משום מקיים: **סלמוד לומר כלאים שדך** לא. ואע"ג דכתיב לא תזרע כלאים ^{(י גורעין ודורשין דהא אסירא זריעה בכלאים מכל מקום שחייב אחת לעצלו: בשלמא מועד. משום הכי שרי דלא אסיר בשום מלאכה אלא משום טירחא: **וכל מקום פסידא שרו רבנן**. למיטרה בחולו של מועד במקום פסידא כדפרשינן לעיל^א: **בין למאן דאמר משום חורש**. דפליגי רבה ורז יוסף לעיל במשקה מים לזרעים דחד אמר משום חורש וחד אמר משום זורע: **חרישה בשביעית מי שרי**. הא נפקא מצחריס וצקליר תשצות דאמרין אס אינו ענין לשבת שאינו לריך שהרי כבר נאמר כל מלאכה תנהו ענין לשביעית: **שביעית זמןן הוה**. דרבנן: **ורבי היא**. דאמר דהוא מדרבנן ומילתא דפסידא שרו רבנן: **וזה דבר השמטה שמוט**. כתיב צהשמטת כספים.}

אמאי כתי תרי זימני שמטה שמוט: **זמן שאי אסר משמט קרקע כו'.** מכלל דליכא זמן דלא משמט קרקע ואיזה זה זמןן הזה: **אפילו תימא רבנן**. דפליגי עליה דרבי ואמרי דשביעית זמןן הוה דלורייתא: **אבות מלאכות אסר רחמנא**. בשביעית: **תולדות**

והרתעם את השנה (ההיא) (השמינית) וגו'. אבל באילנות נטיעה היא, כדכתיב ותטענן כל עץ מאכל. כלאים דכתב רחמנא למה לי, לרבות המקיים בכלאים בלאו. ומקשינן לרבה ורב יוסף ממתניתין דתנן משקין בית השלחין במועד ובשביעית. בשלמא מועד משום טירחא הוא דאסור, וכל מקום פסידא שרו רבנן. אלא בשביעית, בין למאן דאמר משקה מים לזרעים חייב משום זורע ובין למאן דאמר חייב משום חורש, תרווייהו חרישה וריעת בשביעית אסרי, היכי שרו. ופירק אביי, שביעית בזמן הזה, ורבי היא. דתניא רבי אומר זה דבר השמטה שמוט, כתיב שמיטה וכתיב שמוט, כשתי שמיטות הכתוב מדבר אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים, בזמן שאהא משמט קרקע כו', והאידיא דלית שמיטה בקרקע שארין ישראל בידי גויים היא, שביעית בזמן הזה דרבנן, ובמקום פסידא שרו רבנן. רבא אמר לא תימא מתני' רבי היא ולא רבנן, אלא אפי' תימא רבנן, הניכוש ^(והחזיפוי בכלאים) תולדות נינהו, ובשביעית אבות אסר רחמנא

מסורת הש"ס

^(א) [שבת עג.]. ^(ב) [שבת עג.]. ^(ג) [מוספת' כלאים פ"א] מכות כא: ע"ז קד., ^(א) [שעשה להן סייג וגדר כשי"ע ע"ז סד. וע"ש בתוס' (י גיטין לו. קדושין לח. (ס.) ויקרא יט.], ^(ו) [וע"י פ"י ריב"ן דמכות ובגל מקום פ"י בסגנון אחר], ^(ז) [ע"א ד"ה משקין].

תורה אור השלם

- ↑ את חקתי תשמדו בקמחקר לא תרביע כלאים שדך לא תורע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עֲלֶיךָ. ויקרא יט יט
- ↑ וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ירו אשר ישה ברעהו לא יגש את רעהו ואת אִדּוּיו כי קרא שְׁמֻטָּה לָזֶה. דברים טו ב

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה כמו כ' דר' יהודה דמחמיר וי"ל כח דהמירא:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה חייב שתיים וכו' וקשיא ל"ג. עיין ב"ב דף נב ע"ב:

מוסף רש"י

וזמרי. להנמיח הגפן, וצריך לעצים. להספק, משום דלריך להס היא מולדה דקולר, ולריך נמי לקולר (שבת עג.). המנכש והמחפה. לאחר זריעתן חופה עפר עליהן כדרך כל הזרעים. לוקה. דהיינו נמי זורע, דמה דרבי של זורע לזמנוהי פירי מטיין, הא נמי לזמנוהי פירי מטיין ^(ע"ז ד.). כולה ר' עקיבא היא. ורבנן דפליגי עליה דר' עקיבא פסירא להו מחפה אינו לוקה. דמאן דפטור במקיים פטר ממחפה, והמנכש עוקר עשזים רעים כדי שיצטלו האחרים יומר, לוקה דחשיב כורע כלאים ^(שבות כא.). תלמוד לומר כלאים שדך לא. כלאים דהרבעה קא דרש, דמתקן כלאים דלא תרביע גבי שדה, דרשינן כלאים שדך לא, אכלאים דלגול נמי דרשינן, ומשעת דמוהיכ הכמוט שלא יהא כלאים בשדה ^(ע"ז טד.). רביזמן שאי אתה משמט שדך לא. כלאים דהרבעה קרקע. כגון צמדכר ולאחר שגלו ^(קדושין לח.) כגון עכשיו שצטלה קדושת הארץ ^(גיטין לו.) אי אתה משמט כספים, ואף על פי שהשמטת כספים חובת הגוף היא ואינה תלויה בלרך, ילפינן צהיקשא דלא נהגא ^(שם).